

1. 개정이유 및 주요내용

훈령·예규 등의 입안에 따른 행정예고 기간은 해당 훈령·예규 등의 경제적·사회적 파급효과 등을 고려하여 정하도록 하여 훈령·예규 등의 제·개정 시 이해관계자의 의견을 폭넓게 들을 수 있게 하고,

「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령」이 제정됨에 따라 중앙행정기관의 장이 훈령·예규 등을 발령한 경우에는 같은 영에 따라 해당 훈령·예규 등을 법제정보시스템에 등재하도록 하는 등 관련 조문을 정비하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 일부개정령안

훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 중앙행정기관의 장은 훈령·예규등을 입안하는 경우 「행정절차법」 제46조에 따라 행정예고를 실시해야 한다.
- ② 제1항에 따른 행정예고 기간은 해당 훈령·예규등의 경제적·사회적 파급효과 또는 「행정규제기본법」에 따른 행정규제의 신설·강화 여부 등을 고려하여 정한다.

제9조제2항 중 "발령한 날부터 10일 이내에 「법제업무 운영규정」 제24조의3제2항 본문에 따라"를 "발령한 경우 「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령」 제4조제3항에 따라"로, "법제처장에게"를 "「법제업무 운영규정」 제24조의3제2항 단서에 따라 법제처장에게"로, "송부하여야"를 "보내야"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제6조(의견수렴) ① 중앙행정기관의 장은 훈령·예규등을 입안하는 경우 해당 훈령·예규등이 「행정절차법」 제46조에 따른 행정예고의 대상에 해당하는지 여부를 확인하고, 이에 해당될 경우 훈령·예규등의 발령안에 관하여 행정예고를 하여야 한다. <신 설> ② (생략) 제9조(훈령·예규등의 관리) ① (생략) ② 중앙행정기관의 장은 훈령·예규등을 발령한 날부터 10일 이내에 「법제업무 운영규정」 제24조의3제2항 본문에 따라 법제정보시스템에 등재하거나, 법제처장에게 그 제명과 비공개사	제6조(의견수렴) ① 중앙행정기관의 장은 훈령·예규등을 입안하는 경우 「행정절차법」 제46조에 따라 행정예고를 실시해야 한다. ② 제1항에 따른 행정예고 기간은 해당 훈령·예규등의 경제적·사회적 파급효과 또는 「행정규제기본법」에 따른 행정규제의 신설·강화 여부 등을 고려하여 정한다. ③ (현행 제2항과 같음) 제9조(훈령·예규등의 관리) ① (현행과 같음) ② ----- 발령한 경우 「법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령」 제4조제3항에 따라 ----- 「법제업무 운영규정」 제24조의3

유를 통보하고 법제처장의 요청 이 있는 경우 해당 훈령·예규 등을 문서로 <u>송부하여야</u> 한다. ③ (생 략)	<u>제2항 단서에 따라 법제처장에</u> <u>게</u> ----- ----- <u>보내야</u> -----. ③ (현행과 같음)
---	---